

대한아이스하키협회 정기종합감사 처분요구서

2024. 12.



대한체육회
Korean Sport & Olympic Committee

[일련번호: 1]

대한체육회 기관주의·개선·권고·시정

[제 목] 국가대표 지도자 선발에 관한 사항

[기관·부서명] 대한아이스하키협회

[내 용]

1. 국가대표 지도자 선발 부적정 및 의사결정 제척, 회피 등 미실시

대한아이스하키협회(이하 ‘협회’라 함)는 국가대표 지도자와 선수의 공정한 선발과 합리적 운영을 위하여 국가대표 선발 및 운영 규정(이하 ‘국가대표 선발규정’이라 함)을 정하고 이에 따르고 있다.

국가대표 선발 규정에 의하면 국가대표 지도자를 선발할 때 협회의 경기력 향상위원회가 선발 일정 등 세부사항을 정하여 국가대표 후보자 평가일 1개월 이전에 공고하고 국가대표 지도자 후보자의 평가 및 결과를 심의·추천하면 협회의 이사회에서 선발하고 체육회에서 확정하게 되어 있다.

한편, 협회의 이사회는 협회 사업 집행의 최고 의결기구로서 사업계획 및 예산, 각종위원회 운영에 관한 사항 등의 중요사항을 심의·의결하며 재적이사의 과반수로 이사회를 개최하고 상정된 안건은 출석이사 과반수 찬성으로 의결한다. 그리고 이사회는 내용이 경미하거나 긴급하다고 인정되는 안건을 다루는 경우 서면결의로 대신할 수 있다.

이사회에 참여하는 이사는 금전 및 재산의 주고 받음을 수반하는 사항 등으로 자신과 협회의 이해가 상반될 때는 그 의결에 참여하지 못 하도록 되어있다.¹⁾

또한 협회의 경기력향상위원회 규정에²⁾ 따라서 경기력향상위원회 위원은 본인

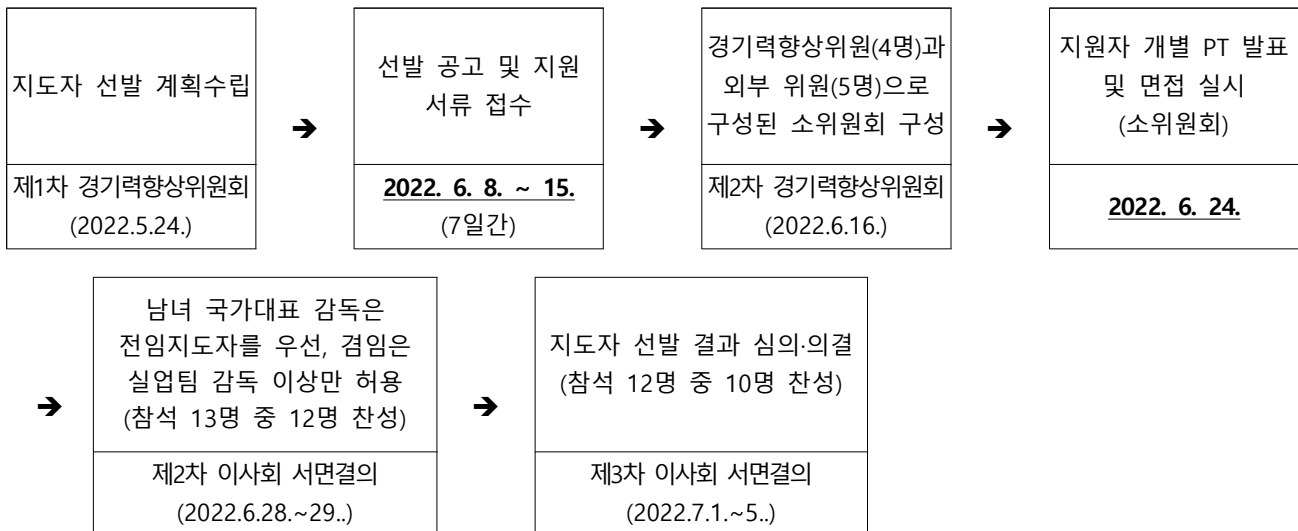
1) 정관 제15조(이사회)의 소집) ⑥ 이사는 금전 및 재산의 주고 받음을 수반하는 사항 등으로 자신과 협회의 이해가 상반될 때는 그 의결에 참여하지 못한다.

또는 본인과 직접적인 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 뚜렷한 사유가 있는 경우 위원회의 심의·의결에 참여할 수 없도록 되어 있다.

따라서 국가대표 지도자 선발 시, 경기력향상위원회가 사전에 확정된 선발 일정(1개월 전)에 따라 후보자 평가를 진행하고, 그 결과를 이사회에서 검토³⁾하여 최종 확정해야 한다. 그리고 지도자의 선발 과정에 이사가 이해관계자로 판단될 경우 해당 의결에 참여하지 않아야 하며, 직접적인 이해관계자가 아니더라도 이해충돌 가능성 최소화를 위한 적절한 조치를 취해야 한다.

협회는 2022년 남자, 여자 국가대표 지도자 선발을 위한 공개모집 절차를 [표 1]과 같이 진행하였다. 그리고 [표 2]와 같이 최종 심사결과 각 대표팀 감독 및 코치가 선발되었다.

「표 1」 2022년 국가대표 지도자 선발과정



자료 : 대한아이스하키협회 제출자료 재구성

2) 제11조(제척 및 기피) 위원은 본인 또는 본인과 직접적인 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 뚜렷한 사유가 있는 경우 위원회의 심의·의결에 참여할 수 없다

3) 경기력향상위원회의 지도자 평가 적정성 및 지도자 적정성

「표 2」 2022년 국가대표 지도자 선발결과

지원항목	우선순위	성명	심사점수			전 직위(경력)
			만점	득점	백분위	
여자 국가대표 감독	단일지원	㉠㉠	900	647	71.9%	○○시청 감독
여자 국가대표 코치	합격자	㉠㉠	900	457	50.8%	협회 이사
	차순위	㉠㉠	900	443	49.2%	전 여자 국가대표 코치
남자 국가대표 감독	합격자	㉠㉠	900	575	63.9%	▲▲▲ 코치
	차순위	㉠㉠	900	522	58.0%	□□□ 코치
남자 국가대표 코치	합격자	㉠㉠	800	544	68.0%	전 트레이닝 코치
	차순위	㉠㉠	800	462	57.8%	▲▲▲ 코치
트레이닝 코치	합격자	㉠㉠	800	474	59.3%	전 ◇◇ 감독
	차순위	㉠㉠	800	439	54.9%	♡♡대 코치
	3순위	㉠㉠	800	340	42.5%	전 국가대표 골리

자료 : 대한아이스하키협회 제출자료 재구성

협회는 국가대표 선발규정 제4조 제1항4)에 따라 국가대표 지도자 후보자 평가일 1개월 이전에 선발 일정 등 세부사항을 공고하였어야 하는데, 공고일(2022. 6. 8.)을 기준으로 서류 평가(접수마감: 2022. 6. 15.)부터 최종 평가단계인 PT발표 및 면접 평가(2022. 6. 24.)까지 최대 16일간만 공고한 것으로 확인되어 규정에 명시된 공고기간을 준수하지 않았으며, 동 조항의 단서에 따라 대한체육회와 협의하여 공고 기간을 단축할 수 있는 절차도 이행하지 않은 것을 확인할 수 있었다.

그리고 협회는 지도자 선발 계획을 수립하며, 경기력향상위원 중 지원자가 발생하자 제척 대상인원 3명을 제외하고 의결(4명)하고, 지도자 평가위원회 외부위원을 참여시키는 등 공정성과 투명성을 제고하고자 노력하였으나

[표 2]의 최종 합격자에서 확인할 수 있듯이, 당시 협회 이사이자 경기력향상위원인 ㉠㉠ 위원이 지원자로 참가함에 있어서, 평가위원⁵⁾으로 선임된 경기력향상위원회 ㉠㉠ 위원장(이사)과 ㉠㉠ 위원(부회장)은 경기력향상위원임에 동시에 협회의 임원이라는 직위와 책임을 함께 하고 있어, 이해관계 상충이 가중

4) 제4조(국가대표 지도자 및 트레이너의 선발 절차) ① 국가대표 지도자는 협회의 경기력향상위원회가 선발 일정 등 세부사항을 정하여 국가대표 후보자평가일 1개월 이전에 공고하고 국가대표 지도자 후보자의 평가 및 결과를심의. 추천하면 협회의 이사회에서 선발하고 체육회에서 확정한다. 단, 긴급한 사유가 있는 경우 체육회와 사전협의 후 공고 기간을 단축할 수 있다.

5) (경기력향상위원회) ㉠㉠ 위원장, ㉠㉠ 부위원장, ㉠㉠ 부위원장, ㉠㉠ 위원 (외부) ㉠㉠, ㉠㉠, ㉠㉠, ㉠㉠, ㉠㉠

되어 의사결정의 신뢰성이 저하시킬 우려가 있는 것으로 판단된다.

더욱이 협회의 심사평가 기준에 당락을 결정짓는 최저점수가 설정되어 있지 않으나, 평가지표를 [표 3]과 같이 3단계로 구분하고 채점하는 과정에 특정 피평가자가 ‘보통’의 최저점에 해당하는 백분위 평가(50.8%)를 받고 경기력 향상위원회나 이사회에서 별다른 이견이 없이 승인한 점은, 국가대표 코치직의 중요성을 충분히 반영하지 않은 결정으로 비칠 수 있으며, 공정성과 투명성에 대한 우려와 의문을 제기할 수 있는 상황으로 판단된다.

「표 3」 2022 국가대표 지도자 PT 및 면접 평가표

구분	심사항목	우수	보통	미흡	총점
PT	선수선발계획	15 ~ 20	<u>10</u> ~ 14(<u>50</u> ~70%)	9점 이하	최대 60점
	팀 운영 및 경기력 향상계획	15 ~ 20	<u>10</u> ~ 14(<u>50</u> ~70%)	9점 이하	
	오프아이스 훈련계획	15 ~ 20	<u>10</u> ~ 14(<u>50</u> ~70%)	9점 이하	
면접	지원동기(적합성)	8 ~ 10	<u>5</u> ~ 7(<u>50</u> ~70%)	4점 이하	최대 40점
	지도철학	8 ~ 10	<u>5</u> ~ 7(<u>50</u> ~70%)	4점 이하	
	인성 및 도덕성	8 ~ 10	<u>5</u> ~ 7(<u>50</u> ~70%)	4점 이하	
	의사전달 및 소통력	8 ~ 10	<u>5</u> ~ 7(<u>50</u> ~70%)	4점 이하	

자료 : 대한아이스하키협회 제출자료 재구성

뿐만 아니라 최종 선발을 심의·의결한 제2차 이사회(서면결의)에서 선발에 참여한 평가자 ㉠ 부회장과 피평가자인 ㉠ 이사가 선임을 확정하는 의사결정에 제외(회피, 제척)되지 않고 참여한 것으로 확인(이사 총 12명 참여)되어 의사결정의 절차적 정당성을 훼손한 하자로 판단된다.

또한 그렇게 국가대표 지도자로 선임된 경기력향상위원회 위원 ㉠(여자 감독), ㉠(여자 코치)와 추가로 선발⁶⁾된 경기력향상위원회 위원 ㉠(남자 코치)은 경기력향상위원직을 계속 유지⁷⁾하며 국가대표 선수 교체, 훈련 계획 등 직접적으로 관여되는 안건에 지속적으로 참여하여 의사결정의 신뢰성과 공정성을 저해할 소지가 있으며, 나아가 경기력향상위원회 본래의 기능을 수행하는데 장애 요인이 될 수 있다고 판단된다.

6) 2022.9.27. 제6차 이사회로 심의·의결

7) ㉠, ㉠ 위원은 2023년 3월경(정확한 날짜 확인되지 않음) 경기력향상위원회 위원직을 사임하였으며 ㉠ 위원은 감사일 현재도 위원직과 국가대표 감독직을 유지하고 있음

[관계기관 의견]

대한아이스하키협회는 국가대표 지도자 선발과 관련하여 공정한 채용이 될 수 있도록 경기력향상위원회 구성 및 관련 내용을 준수토록 노력하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 대한아이스하키협회 회장은

가. 국가대표 선발 및 운영 규정에 따라 지도자 선발 절차⁸⁾를 준수하여 선발하시기 바라며,

나. 지도자 선발 과정에 관여하는 경기력향상위원회 및 이사회 등 기구의 관계자(위원 및 임원 등)가 지도자 후보자로 지원하는 경우 평가 과정에서 이해관계 상충을 해소하기 위한 의사결정에 제척·회피를 철저히 하여 채용과정의 신뢰성과 투명성을 제고하고, 이와 유사한 사항이 재발하지 않도록 각별히 주의하시기 바랍니다. (기관주의)

다. 그리고 국가대표 지도자는 국내외에서 국가의 명예를 대표하고 국가대표 선수를 지도하여 경기력 향상과 국제경쟁력을 책임지는 중요한 위치인 만큼, 지도자의 자질과 능력이 철저히 검증되도록 평가 과정에 일정 기준을 만족하지 않는 경우 선발하지 않는 등의 최소한의 기준을 마련하시기 바랍니다. (개 선)

라. 또한, 경기력향상위원회 등 각종 위원회 및 이사회 등 의사결정(회의) 기구를 운영할 때, 관련 안전에 대해 제척·회피 사유가 있는 위원이 심의에 참여하지 않도록 하시기 바라며,

마. 경기력향상위원회는 공정한 국가대표 선발·운영과 경기력향상을 위한 훈련 관리 등을 목적으로 국가대표 지도자의 훈련 계획 및 대표팀 선발 계획 등을 상호 검증·견제하는 역할을 하고 있으므로, 국가대표 지도자가 경기력향상위원을 겸임하지 않도록 하시기 바랍니다. (권 고)

8) 선발 공고 일시(후보자 평가일 기준 1개월 전 공고 원칙), 공고기간 단축이 필요한 경우 대한체육회와 사전 협의 등

2. 청소년대표 지도자 선발 부적정

협회가 운영하는 청소년 국가대표 지도자와 선수의 선발(국가대표 후보선수, U20, U18 등)에 관하여 협회는 청소년 국가대표 선발규정(이하 ‘청소년 대표 선발규정’이라 함)을 정하여 이에 따르고 있다.

청소년 대표 선발규정에 따르면, 청소년 국가대표 감독 선발 시 해당 지도자에 대한 평가보고서를 작성하고 이를 경기력향상위원회에서 평가 및 추천한 뒤 이사회의 승인을 받도록 되어있다.⁹⁾

따라서, 청소년 대표 감독을 선발하려면 경기력향상위원회에서 해당 지도자에 대한 평가보고서를 작성하고 평가한 결과를 이사회 승인을 통해 확정해야 한다.

협회는 2023년 2월 20일 제3차 경기력향상위원회를 개최하여 2023년 남자 U18 감독 선임 및 사업 운영에 대해 심의하였다. 당시 회의록에 따르면 위원장과 위원(총 6명)은 충분한 토의와 의사결정 과정을 거쳐 과반수 이상의 지지를 받아 **내배 전 □□□** 감독을 내정한다고 기록되어 있다.

그러나 당시 부의안건에서는 청소년 대표 선발 규정이 요구하는 평가보고서나 평가 대상 감독 후보자 명단 등의 자료를 확인할 수 없었고 회의결과에서도 평가 과정을 거쳤는지 여부가 명확히 드러나지 않았다.

이어 2023년 3월 15일 제4차 경기력향상위원회에서는 남자 U18 감독 선임 및 사업운영의 건을 재상정하여 다루었고, 최종적으로 **내배** **윤윤고** 감독이 이사회¹⁰⁾를 통해 선임되었다.

그러나 [표 4]의 회의록을 확인해보면 위원 간의 토의과정은 있었으나 적절한 평가 과정이 있었는지 여부는 확인할 수 없으며, 기존에 내정된 **내배 전 □□□** 감독이 직무를 수행할 수 없어서 재임명되었는지 등의 변경 사유에 대한 설명도

9) 감사대상 기간인 2019.10.24. 규정 기준

10) 제3차 이사회(서면결의)

누락되어 있어 감독 변경의 적절성을 판단하기 어렵다.

「표 4」 2023. 3. 15. 제4차 경기력향상위원회 회의록 일부 발췌

감독자 선임의 건

- 1) **대대** 위원: 고등부 선수들을 가장 잘 파악하고 있는 고등부 감독에 고등부 코치가 선임되었으면 한다.
- 2) **대대** 위원: 고등부 감독이 선임되는 것이 합리적이다.
- 3) **대대** 위원: 고등부 감독이 되었으면 한다.
- 4) **대대** 위원장: '22년도 고등부 국내대회 우승을 가장 많이 한 팀의 지도자가 U18 대표선수 감독으로 선임되었으면 한다. 현재 공개채용을 하기에 시간이 매우 촉박하고 민감한 현 상황을 고려했을 때 가장 합리적이다 판단된다.
- 5) **대대** 위원: 고등부 우승을 가장 많이 한 감독이 선임되는 것이 충분한 명분을 가진다.

위원장 및 위원들은 **충청고등학교 대대** 감독을 U18 남자 대표선수 감독으로 선임한다.

자료 : 대한아이스하키협회 제출자료 발췌

[관계기관 의견]

대한아이스하키협회는 청소년대표 지도자 선발 시에도 면접전형 등 평가 지표를 마련하여 공정하고 객관적인 지도자 선임이 될 수 있도록 개선하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 대한아이스하키협회 회장은

가. 청소년대표 지도자 선발 시, 청소년 대표 선발 규정에서 요구하는 지도자 평가절차를 준수하시기 바라며, 지도자 후보자 또한 공개 채용 방식이나 복수의 후보를 추천·평가하는 과정을 통해 공정성과 신뢰성을 제고하시기 바랍니다.

나. 그리고 지도자 선발 및 평가 과정 전반을 철저히 문서화하고 기록하여, 선발 사유를 구체적으로 명시하는 등 명확하고 일관된 기준과 절차에 따라 이루어지도록 하시기 바랍니다. (시 정)

[일련번호: 2]

대한체육회 권고·시정·주의

[제 목] 채용에 관한 사항

[기관·부서명] 대한아이스하키협회

[내 용]

1. 서류전형에 관한 사항

대한아이스하키협회(이하 ‘협회’라 한다)는 사무처 처무규정 제4조(채용)¹¹⁾에 따라 직원 채용 시 공개경쟁채용을 원칙으로 하고 있다. 이는 채용의 공정성과 투명성을 확보하고 직무에 적합한 인재를 선발하기 위한 것이다.

따라서, 협회는 채용계획 수립 시 해당 직무에 적합한 인재를 선발할 수 있도록 자격 요건을 신중히 설정해야 하며, 지원자의 직무 적합성을 평가할 수 있는 관련 자료를 충분히 수집하고, 이를 서류전형 및 면접전형 등에서 면밀히 검토하여 공정한 채용절차가 진행되도록 해야 한다.

협회 정관 제49조(사무처)¹²⁾에 따르면 사무처장은 회장의 지휘·감독을 받아 사무처의 업무를 총괄하며, 소속 직원을 지휘·감독해야 하므로, 사무처장을 채용하는 경우에는 사무처 업무를 총괄하여 직원을 이끌어갈 수 있도록 평가 기준에 관련 경험 등을 필수 자격요건 또는 우대사항으로 포함하여 사무처장 직무에 적합한 자를 채용해야 한다.

협회는 2022년 ‘사무처장’ 공개채용을 진행하며, 인사위원회에서 사무처장

11) 대한아이스하키협회 사무처 처무규정 제4조(채용) ① 직원의 채용은 고시로써 함을 원칙으로 한다. 다만, 직무의 성질상 고시선발이 부적합할 때에는 전형으로 할 수 있다.

② 전문행정 능력 제고를 위하여 가급적 직원의 1/3 이상을 전문성이 있는 체육인 출신(대학교 체육학과, 운동선수 등)으로 채용토록 한다.

12) 대한아이스하키협회 정관 제49조(사무처) ① 협회는 사무처를 두며, 사무처에는 사무처장(이하 ‘처장’이라 한다)과 직원을 둔다. <개정 2020. 1. 31.>

② 처장(협회의 임원을 겸직할 수 없다)은 회장의 지휘·감독을 받아 사무처의 업무를 총괄하며, 소속직원을 지휘·감독한다. <개정 2020. 1. 31.>

채용 계획을 심의·의결(2022. 4. 13.)한 후, 서류 접수(공고기간: 2022. 4. 13. ~ 4. 20.)를 받고, 면접 전형(2022. 4. 27.)을 거쳐 ‘㉠㉡’을 최종합격자로 선정(2022. 4. 29.)하였다.

당시 협회의 채용 기준은 [그림 1]과 같이 ‘우대사항’으로 체육계열 전공자, 군장교 출신자, 사단법인 및 법인경영 경험자, 공모사업 추진 경험자로 정하였고, 각 항목의 최대 가산점은 3점으로 책정되었으나, 병역 관련 우대사항의 경우 최대 6점으로 설정되어 다른 항목에 비해 상대적으로 높은 가산점을 부여하였다.

[그림 1] 2024년 사무처장 서류전형 정량평가 기준

○ 우대사항(가산점 15점)

학 력	가산점	경 력 1	가산점	경력 2	가산점	병역	가산점
체육 전공자 박사	3점	사단법인 및 법인 경영 10년 이상	3점	공모사업 추진 3건 이상	3점	대위 이상	6점
체육 전공자 석사	2점	사단법인 및 법인 경영 5년 이상 10년 미만	2점	공모사업 추진 2건	2점	중위	5점
체육 전공자 학사	1점	사단법인 및 법인 경영 1년 이상 5년 미만	1점	공모사업 추진 1건	1점	소위	4점
						상사	3점
						중사	2점
						하사	1점

자료: 대한아이스하키협회 제출자료 재구성

사무처가 해당 직무에 적합한 인재를 채용하기 위해 우대사항 항목과 가산점 배점을 별도로 결정할 수 있는 것이나, 체육 전공 박사 학위 소지자나 사단법인 및 법인 경영 10년 이상의 경력과 비교할 때, 군장교 출신자에 부여된 가산점의 비중이 과도(타 가산점의 2배)하게 높은 것은 적절한 가산점 배점으로 보기 어렵다. 이는 군 장교 경력이 다른 항목에 비해 사무처장 직무에 더 중요한 경력이라고 평가하기 어렵기 때문이다.

그럼에도 협회는 병역 관련 우대사항의 가산점을 가장 높게 부여하였으며, 그 결과 [그림 2]와 같이 병역 가산점 6점을 받은 ㉠㉡이 서류전형에서 최고 점수를 받아 합격한 것을 확인하였다.

순위	성명	심사위원					합계점수	평균	비고
		대법	가법	대법	대법	대법			
4	대법	39	37	39	39	36	190	38.00	
2	대법	43	45	45	44	35	212	42.40	합격자
5	대법	40	41	37	38	32	188	37.60	
3	대법	44	45	43	41	36	209	41.80	합격자
1	대법	42	45	50	50	36	223	44.60	합격자

또한 협회는 공모사업 추진 건수에 대한 가산점은 정량적 지표로서, 서류전형 점위원들이 일관된 기준에 따라 평가해야 한다. 그러나 채용공고 및 서류전형량평가 기준에서 공모사업 추진 건수에 대해 최대 3점의 가산점을 부여하면
도, 공모사업 관련 목록이나 증빙서류를 별도로 제출받지 않아 서류전형
점위원이 임의로 평가하는 상황이 발생했다.

그 결과, [그림 3]과 같이 **내태** 평가위원은 지원자 **내태**의 공모사업 추진 건수를 3건 이상으로 평가한 반면, **과내** 평가위원은 2건으로 평가하여 동일한 지원자의 동일 항목에 대해 상이한 점수를 부여하면서 서류 평가 과정에 철저한 검증이 이루어지지 않았음을 보여준다. 다만, 이러한 절차적 흠결에 따라 문제가 된 공모사업 추진 가점을 제외하더라도 합격자 순위의 변동은 없는 것으로 확인되었다.

대안 평가위원 평가표

서류 전형 평가표										2022. 04. 21	
성명	내하		지원분야	사무처장	평가기준	서류전형					
구분											
필요수인	* 급형절약사용		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10								
			D								
	* 국가공무원절약사용		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10								
			D								
	* 자기소개서 / 경력기술서		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10								
		D									
* 직무수행계획서		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
		D									
우대사항	채용계정인증 의사	3	서민절감 및 법인 간주 10% 이상	3	공무사업수행 3년 이상	3	대위여부		D		
							종류		5		
	채용계정인증 의사	2	서민절감 및 법인 간주 10% 이상 10% 미만	2	공무사업수행 2년	2	소취		4		
							불사		3		
채용계정인증 의사	D	서민절감 및 법인 간주 10% 이상 5% 미만	D	공무사업수행 1년	1	불사		2			
						불사		1			
종합의견		정반기전 50% 중 갖하심 사.30%				총합		50			
면접관		성명 :		내하							

서류 전형 평가표										2022. 04. 21	
성명	내하		지원분야	사무처장	평가기준	서류전형					
구분											
필요수인	* 급형절약사용		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10								
			✓								
	* 국가공무원절약사용		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10								
			✓								
	* 자기소개서 / 경력기술서		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10								
		✓									
* 직무수행계획서		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
		✓									
우대사항	채용계정인증 의사	3	서민절감 및 법인 간주 10% 이상	3	공무사업수행 3년 이상	3	대위여부		✓		
							종류		5		
	채용계정인증 의사	2	서민절감 및 법인 간주 10% 이상 10% 미만	2	공무사업수행 2년	2	소취		4		
							불사		3		
채용계정인증 의사	✓	서민절감 및 법인 간주 10% 이상 5% 미만	✓	공무사업수행 1년	1	불사		2			
						불사		1			
종합의견		채워진 학습도 전을 차치한 한정 분야의 업무 해운 정례기 없음				총합		36			
면접관		성명 :		내하							

자료: 대한아이스하키협회 제출자료 재구성

2. 면접전형에 관한 사항

협회는 채용 과정에서 공정성을 확보하기 위해 노력해야 하며, 이를 위해 임직원 행동강령 제14조(특혜의 배제)를 준수해야 한다. 해당 규정에 따라 협회 임직원은 직무 수행 시 지연·혈연·학연·종교 등의 사유로 특정인에게 특혜를 제공하거나 차별하는 행위를 엄격히 금지하고 있다. 따라서 협회는 면접전형 심사의 공정성을 유지하기 위해 면접위원 서약서 등을 작성하도록 하고, 면접위원 중에 제척 사유가 있는 경우 제척사유서를 작성한 뒤, 해당 면접위원을 제척해야 한다.

그런데 협회는 2022년 신입직원 채용 과정에서 외부 면접위원 3인에게는 면접위원 승낙서를 받아 면접 대상자와 이해관계가 있을 경우 회피를 신청하겠다는 서약서를 제출받았으나, 내부 면접위원 2인(☐☐ 부장, ☐☐ 과장)에게는 면접위원 승낙서를 받지 않았다. 또한, 당시 협회에서 인턴 직원으로 근무하던 ☐☐가 서류전형을 통과해 면접 대상자가 되었음에도 불구하고, 내부면접위원이 면접에 참석하여 면접전형을 진행한 사실이 있다.

면접전형 결과, ☐☐가 최종 합격하였고, ☐☐는 차순위자로 선정되었으나, 면접 대상자와 관계가 있는 직원이 내부 면접위원으로 참여한 것은 채용의 공정성을 저해할 수 있는 중대한 문제로 판단된다.

[관계기관 의견]

협회는 2024년부터 채용 시 국가직무능력표준(NCS)을 활용하여 해당 직무의 표준화된 직무내용, 필요지식, 필요기술을 채용계획에 반영하여 해당 직무에 적합한 인재를 선발할 수 있도록 채용 관련 업무를 개선하였다고 답변하였다.

또한, 2022년 신입직원 채용 시 채용절차 진행에 미흡한 부분이 있었으나 앞으로 채용 업무 진행 시에는 대한체육회에서 배포한 채용절차 준수 자가진단표 및 채용관련 양식을 활용하여 채용과정의 불공정성을 해소하도록 더욱 노력하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 대한아이스하키협회 회장은

가. 채용 절차 진행 시, 직무에 적합한 인재를 채용하기 위해 직무와 관련된 필수 자격요건 및 우대사항을 명확히 정하고, 공정한 평가를 위해 평가기준을 마련하시기 바라며,

나. 평가위원의 평가 적정성을 점검하는 과정을 마련하는 등 채용 공정성을 높이기 위한 방안을 마련하시기 바랍니다. (권 고)

다. 면접전형의 공정성을 유지하기 위해 내부 면접위원에게도 서약서를 작성하게 하고, 제척 사유 발생 시 제척사유서를 제출받아 해당 면접위원을 배제하여 공정성과 신뢰성을 확보하시기 바랍니다. (시 정)

라. 정량적 지표 기준이 사전에 정해져있음에도 동일한 사항에 대한 평가자간 점수가 상이하게 부여되는 사례가 재발하지 않도록 주의하시기 바라며, 향후 동일한 문제가 재발할 경우에는 업무 책임자(담당자)에게 징계 등 신분상 조치가 가능함을 유의하여 업무처리하시기 바랍니다. (기관주의)

마. 그리고 2022년 사무처장 채용 당시, 서류 평가 과정의 절차적 흠결¹³⁾을 발생하게 하는 등 업무를 적절히 처리하지 못한 채용 담당자(☐☐ 부장)에 대하여 주의 조치를 취하여 주시기 바랍니다. (개인주의)

13) 정량 평가 항목에 대한 평가 기준, 자료 등을 평가자에게 적정히 제시하지 않아 동일한 피평가자에게 상이한 가점이 채점되도록 함

[일련번호: 3]

대한체육회 시정

[제 목] 대체휴무 관리에 관한 사항

[기관·부서명] 대한아이스하키협회

[내 용]

대한아이스하키협회(이하 ‘협회’라 한다)는 근로기준법을 적용받는 사업장으로 근로기준법 제53조(연장 근로의 제한)¹⁴⁾에 따라 당사자 간의 합의에 의하여 연장근로를 할 수 있으며, 같은 법 제70조(야간근로와 휴일근로의 제한)¹⁵⁾에 따라 여성근로자의 동의를 받아야 한다.

또한, 동법 제56조(연장·야간 및 휴일 근로)¹⁶⁾, 제57조(보상휴가제)¹⁷⁾ 및 제55조(휴일)¹⁸⁾에 따라 근로자가 연장·야간 및 휴일에 근로한 경우, 수당을 지급하거나 보상휴가 또는 대체휴무를 부여해야 한다.

따라서, 협회는 당사자 간의 합의 또는 근로자의 동의 여부에 따른 연장·야간 및 휴일 근무 여부를 확인하기 위해 연장·야간 및 휴일근로 신청서 또는 출장 신청서 등을 마련해야 하며, 사무처 규정에 근로기준법을 준수하는 범위 내에

14) 근로기준법 제53조(연장 근로의 제한) ① 당사자 간에 합의하면 1주 간에 12시간을 한도로 제50조의 근로시간을 연장할 수 있다.

15) 근로기준법 제70조(야간근로와 휴일근로의 제한) ① 사용자는 18세 이상의 여성을 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로시키려면 그 근로자의 동의를 받아야 한다.

16) 근로기준법 제56조(연장·야간 및 휴일 근로) ① 사용자는 연장근로(제53조·제59조 및 제69조 단서에 따라 연장된 시간의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. <개정 2018. 3. 20.>

② 제1항에도 불구하고 사용자는 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. <신설 2018. 3. 20.>

1. 8시간 이내의 휴일근로: 통상임금의 100분의 50

2. 8시간을 초과한 휴일근로: 통상임금의 100분의 100

③ 사용자는 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. <신설 2018. 3. 20.>

17) 근로기준법 제57조(보상 휴가제) 사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제51조의3, 제52조제2항제2호 및 제56조에 따른 연장근로·야간근로 및 휴일근로 등에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다.

18) 근로기준법 제55조(휴일) ① 사용자는 근로자에게 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 보장하여야 한다. <개정 2018. 3. 20.>

② 사용자는 근로자에게 대통령령으로 정하는 휴일을 유급으로 보장하여야 한다. 다만, 근로자대표와 서면으로 합의한 경우 특정한 근로일로 대체할 수 있다. <신설 2018. 3. 20.>

서 휴일근로에 대한 보상방안을 정해야 한다.

협회는 사무처 규정 제22조(시간외 근무 및 공휴일 근무)¹⁹⁾에 따라 사무처장이 근무시간 외의 근무를 명하거나 공휴일의 근무를 명할 수 있으며, 시간외 근무와 휴일에 근무한 직원에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 지급하거나 정상근무일에 휴무케 할 수 있도록 하고 있으며, 근무상황부에 시간 외 근무 및 휴일근무를 기재하여 확인하고 있다.

그리고 협회는 [그림]과 같이 시간 외 근무 및 휴일 근무에 대한 보상으로 대체휴무를 부여하고 있는데, 사무처는 직원에게 부여된 대체휴무를 체계적으로 관리하고 직원이 이를 모두 사용하는지 여부를 확인해야 함에도 불구하고,

[그림] 사무처 근무상황부

월	근로	휴일	시간외	공휴일	기타	비고
1월	근로	휴일	시간외	공휴일	기타	비고
2월	근로	휴일	시간외	공휴일	기타	비고
3월	근로	휴일	시간외	공휴일	기타	비고
4월	근로	휴일	시간외	공휴일	기타	비고
5월	근로	휴일	시간외	공휴일	기타	비고
6월	근로	휴일	시간외	공휴일	기타	비고
7월	근로	휴일	시간외	공휴일	기타	비고
8월	근로	휴일	시간외	공휴일	기타	비고
9월	근로	휴일	시간외	공휴일	기타	비고
10월	근로	휴일	시간외	공휴일	기타	비고
11월	근로	휴일	시간외	공휴일	기타	비고
12월	근로	휴일	시간외	공휴일	기타	비고

자료: 대한아이스하키협회 제출자료 재구성

19) 대한아이스하키협회 사무처 처무규정 제22조(시간외 근무 및 공휴일 근무) ① 사무처장이 사무 처리상 긴급을 요한다고 인정할 때에는 시간외의 근무를 명하거나 공휴일의 근무를 명할 수 있다.
② 제1항의 규정에 의하여 시간외 근무와 휴일에 근무한 직원에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 지급하거나 정상근무일에 휴무케 할 수 있다.

대체휴무 관리를 직원 개인에게 맡기고 있어 휴일근무에 대한 대체휴무가 모두 적절하게 부여되었는지, 그리고 해당 휴무가 모두 소진되었는지 확인할 수 없는 상황이다. 따라서 협회는 시간 외 근무 및 휴일근무에 대한 적절한 보상이 이루어졌는지 확인할 수 있도록 해야 한다.

[관계기관 의견]

대한아이스하키협회는 근로자의 연장·야간 및 휴일 근무 여부를 확인하기 위해 관리하는 직원을 지정하고 근무상황부 양식을 보완하여 사무처 직원에게 시간 외 근무 및 휴일근무에 대한 적절한 보상을 부여하고 대체휴무를 체계적으로 관리할 수 있도록 더욱 노력하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 대한아이스하키협회장은

사무처 규정에 따라 직원 복무관리 의무가 있으므로, 휴일근무 및 휴일대체 관리대장을 구비하는 등 대체휴무에 대하여 개인별 관리가 아닌 협회가 관리하기 바라며, 직원이 휴일대체를 사용하지 못한 경우에는 수당을 지급하시기 바랍니다. (시 정)

[일련번호: 4]

대 한 체 육 회 시 정 · 개 선

[제 목] 각종 예산 집행(여비·경조사비·법인카드 및 업무추진비)에 관한 사항

[기관·부서명] 대한아이스하키협회

[내 용]

1. 법인카드 및 업무추진비 집행지침 미준수

대한아이스하키협회(이하 ‘협회’라 한다)는 법인카드(보조사업비 카드 포함) 사용 및 업무추진비 예산(보고금, 자체예산 등) 집행의 원칙과 기준을 법인카드 및 업무추진비 집행지침(이하 ‘지침’이라 한다)으로 정하여 적정성 확보와 효율성 제고를 목적으로 하고 있다.

동 지침 제3조(업무추진비 사전 기본결재) 및 제6조(업무추진비 전결금액 및 품의)에 따르면 업무추진비 사용은 사전 기본결재가 원칙으로 기본결재에는 회의 목적, 집행사유, 참석인원, 예상금액 등을 포함하여야 하며, 집행 품의 시에도 사전 기본결재 기안문, 회의록, 카드전표, 소명서 등의 증빙서류를 포함하여야 한다. 특히, 회의록에도 집행사유(구체적인 협의·회의내용), 일시, 장소, 집행대상(참석인원, 부서, 성명, 총 지출액) 등을 포함하여야 한다.

그러나 협회는 식비 및 간식비를 집행하면서 집행 품의 시 집행사유 및 집행대상 등을 누락한 채 카드전표만 첨부하여 회계 처리한 것으로 확인되었다.

2. 여비규정 미준수

협회의 임직원이 업무와 관련하여 여행을 할 때 여급 지급에 관한 사항은 여비규정에 따라 이루어지며, 해당 규정에는 여비를 철도운임, 선박운임, 항공운임, 자동차운임 및 체재비(일비·식비·숙박비) 등으로 정의하고 있다.

여비규정 제12조(국내여비) 제2항에 따르면 대중교통을 이용하지 않고 임의로 자가용 승용차를 이용하는 경우 여행구간의 등급별 버스나 철도요금을 기준으로 지급하며, 출장자는 고속도로 통행료 영수증, 출장지에 소재한 주유소 주유 매출전표 등을 증빙으로 제출해야 여비를 지급할 수 있다.

그리고 동 조항의 제3항에 따르면 공무의 형평상 부득이한 경우²⁰⁾에는 자가용 승용차를 이용한 경우에도 공무원 여비 규정의 기준에 따라 이동 거리와 연비를 고려한 연료비를 지급하여야 하며, 제13조(교통수단 이용) 제3항에 따라 서울시내 출장 중에는 택시를 이용할 수 있으나, 세부사항은 회장이 정하도록 하고 있다.

따라서 협회 임직원의 국내 출장 중 운임은 철도운임 등 대중교통이 우선되나, 공무상 부득이한 사정에 따라 자동차 운임(여비) 지급이 필요한 경우는 공무원 여비 규정의 기준에 따라 거리와 연비 등을 계산한 실비를 지급하여야 하며, 서울시내 출장의 경우 공무상 부득이한 사정에 따라 택시 이용도 가능함으로 업무 택시 이용의 투명성 제고 등을 목적으로 세부사항을 정하여 이를 따라야 한다.

그러나 협회의 여비 관련 집행 내역을 확인해 본 결과, 직원 출장 시 자동차 운임(유류비) 비용을 지급하면서 철도요금을 기준으로 지급하지 않고, 공무원 여비기준에 따른 이동거리 및 연비 계산방식도 준수하지 않은 채, 최대 주유 가능한 금액만큼 유류비를 지급한 것을 확인할 수 있었으며,

그리고 서울시내 출장 시에 택시를 이용하는 경우, 별도의 이용 지침 등을 정하는 바 없는 상태로 필요에 따라 집행하고 있는 것을 확인할 수 있었다.

20) 제12조(국내여비) ③ 공무의 형평상 부득이 다음 각 호의 사유로 자가용 승용차를 이용한 경우에는 공무원 여비 규정의 기준에 따라 연료비 및 통행료를 지급할 수 있으며, 동승자에게는 운임을 지급하지 않는다.

1. 산간오지, 도서벽지 등 대중교통수단이 없어 자가용을 이용할 수밖에 없는 경우
2. 출장 경로가 매우 복잡, 다양하여 대중교통을 사실상 이용할 수 없는 경우
3. 공무목적상 부득이한 심야시간대 이동 또는 긴급한 사유가 있는 경우
4. 하중이 무거운 수하물을 운송해야 하는 경

3. 경조사비 지급기준 미비

협회는 대한민국의 아이스하키 종목 대표성을 갖고 국고보조금 등의 기금을 집행하는 비영리 사단법인으로 협회의 재산인 기금, 자체자금 등을 공정하고 투명하게 사용하여야 한다.

따라서, 협회가 임직원 및 관계자(시·도협회 및 후원업체 등)의 경조사에 대해 격려금품 등을 제공하고자 할 경우, 지급대상·지급금액·지급 가능한 경조사의 종류·증빙서류 등의 명확한 지급기준을 정하여 이를 준수하여야 하며,

특히, 협회가 임직원의 부패방지과 깨끗한 공직풍토 조성 등을 위하여 임직원이 지켜야할 행동기준을 임직원 행동강령으로 운영하는 만큼²¹⁾ 지급 대상을 결정할 때는 공직자를 제외하거나 지급액을 제한하여야 하며, 공직자가 아닌 자를 대상으로 할 경우도 직무 관련성 및 대가성을 검토하여 공정한 직무 수행에 방해가 되지 않도록 해야 한다.

그러나 협회의 경조사비 지급 내역을 확인해본 결과, 경조사비 지급 기준이 마련되지 않은 상태에서 경조사비를 지급하고 있었으며, 경조사를 위한 별도 재원을 마련하지 않고 업무추진비를 통해 집행한 것을 확인 할 수 있었다.

4. 기타사항(물품 구입 시 증빙서류 불철저, 특급매식비 지급 기준 미비, 물품 관리 대장 미비)

물품 구입 시 협회의 회계규정 제29조(증빙서류의 범위)와 제31조(증빙서류의 작성)에 따라 거래사실을 입증할 수 있는 서류로 견적서, 거래명세서 등을 첨부·집행하여야 하며, 특히, 동 규정 제113조(대가의 지급)에 따르면 제조·구매 등 계약 시에는 검사조서 등을 작성한 후에 대가를 지급해야 하는 등 거래 품목·수량 등의 확인 절차를 반드시 거쳐야 한다.

그러나 협회의 물품 구매 집행건을 확인해 본 결과, 견적서·거래명세서 등 없이 카드매출전표만 첨부한 것을 확인 할 수 있었다.

21) 임직원 행동강령에서는 경조사에 지급 가능한 음식물·경조사비·선물 등의 가액범위를 정하고 있음

또한 협회는 직원의 연장 근로에 따른 특근매식비를 지급하며 연장근무의 인정 시간, 인당 금액 한도 등 기준을 마련하지 않은 채 집행하고 있었으며, 또한 유니폼 및 훈련복을 구입하고 지급대상 및 수량에 대한 대장 관리를 하지 않은 것을 확인할 수 있었다.

[관계기관 의견]

대한아이스하키협회는 지적 사항을 모두 수용하며 규정 제정 및 세부기준을 마련하여 개선하도록 노력하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 대한아이스하키협회 회장은

가. 법인카드 및 업무추진비 집행 지침에 따라 사전 기본결재를 원칙으로 업무추진비를 사용토록 하시기 바라며, 관련 증빙으로 사전기본결재 기안문, 회의록 등을 첨부하여 회계처리하시기 바랍니다. (시 정)

나. 임직원의 출장 시 여비 규정에 따라 자동차 운임을 지급하시기 바라며, 서울시내 출장이 잦은 협회의 업무 특성을 고려하여 업무용 택시 이용 지침을 제정하여 이를 준수하시기 바랍니다.

다. 직무 관련성·대가성 등을 검토하시어 협회의 경조사 지급 기준을 마련하시고, 이에 따라 공정하고 투명하게 경조사비를 지급하시기 바랍니다. (개 선)

라. 물품 구입(계약) 시 견적서, 거래명세서, 검사조서 등 거래를 확인하는 절차를 반드시 이행하시기 바라며, 직원의 연장 근로에 따른 특근매식비 기준을 마련하고, 유니폼 및 훈련복 지급 대장을 통해 물품을 적정히 관리하시기 바랍니다. (시 정)